

1500670-14.2022.8.26.0027

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LÍVIA ANTUNES CAETANO

Comarca: Iacanga

Foro: Foro de Iacanga

Vara: Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... ter possível envolvimento com o tráfico de drogas, o abordaram e revista pessoal encontraram na mão de Jhonatan substância que aparentava ser maconha embrulhada em um pedaço de papel; que de pronto o réu assumiu a propriedade do entorpecente e declarou que se destinava ao consumo pessoal; que com o réu não foi apreendido qualquer outro instrumento.

O réu JHONATAN BRAGA DARIVA, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iacanga

Foro de Iacanga

Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Padre Jorge Mattar, 150, Iacanga-SP - cep 17180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 16h30min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500670-14.2022.8.26.0027

Classe – Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JHONATAN BRAGA DARIVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LÍVIA ANTUNES CAETANO

Relatório dispensado na forma da Lei n. 9.099/95.

Fundamento e decido.

JHONATAN BRAGA DARIVA, devidamente qualificado nos autos, é acusado de incursão nas penas do artigo 28, “caput”, da Lei n. 11.343/06, pelos fatos ocorridos no dia 28/02/2022 , em DEL.POL.IACANGADEL.POL.IACANGA.

No mérito, analisadas as provas produzidas em juízo sob crivo do contraditório e da ampla defesa tem-se que a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fl. 04/05, pelo auto de exibição e apreensão à fl. 12, pelos laudos periciais do exame químico-toxicológico (fls. 17/20), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria, por seu turno, também restou comprovada pelo conjunto probatório e recai sobre a pessoa do réu.

As testemunhas, policiais militares, JAIR OLÍMPIO LOPES e CRISTIANO FERREIRA DE SANTANA ratificaram as versões apresentadas na fase inquisitorial.

Em juízo, o PM Jair Olímpio Lopes afirmou que, durante patrulhamento de rotina pelo bairro, ao adentrar na via onde o réu foi abordado, ele foi avistado em uma bicicleta e demonstrou um certo nervosismo, sendo que, por ser pessoa conhecida nos meios policiais como usuário de drogas e por ter possível envolvimento com o tráfico de drogas, o abordaram e revista pessoal encontraram na mão de Jhonatan substância que aparentava ser maconha embrulhada em um pedaço de papel; que de pronto o réu assumiu a propriedade do entorpecente e declarou que se destinava ao consumo pessoal; que com o réu não foi apreendido qualquer outro instrumento.

O réu JHONATAN BRAGA DARIVA, em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, assumindo que era usuário de maconha e que o entorpecente entregue aos policiais militares, durante a abordagem, na data dos fatos, lhe pertencia e se destinava ao seu consumo pessoal. Desta forma, tem-se que há elementos nos autos aptos a ensejar um decreto condenatório.

A conduta do agente de trazer consigo a droga para consumo pessoal faz da conduta um crime consumado.

Em adição a isto, o réu confessou ser usuário de drogas e que estava portando substância entorpecente.

No que concerne à validade da palavra dos policiais militares como prova, tem-se que nada há nos autos que indique que estes, por ocasião da abordagem do réu, tenham tido o intento deliberado de acusá-lo indevidamente ou tenham qualquer interesse em prejudicá-lo.

Não socorre o réu a tese defensiva no sentido de que a conduta seria atípica, por ser desprovida de potencial lesivo. O delito de porte de entorpecente tem como objeto jurídico, também, a saúde pública, que é relevante e fundamental para a vida em sociedade e lhe cabe, pois, a proteção penal.

A destinação da droga ("para uso próprio") em nada altera a objetividade jurídica acima mencionada. É que, embora a finalidade do agente seja o consumo da droga, a mera circulação da substância, decorrente da conduta de portá-la, é suficiente para expor a risco a incolumidade pública.

Ressalta-se que o crime descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 não pune o uso de drogas e, sim, as condutas de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo substâncias entorpecentes destinadas ao consumo pessoal.

Quando a legislação ordinária tipifica e pune as condutas acima referidas, não o faz em ofensa aos princípios constitucionais que asseguram a intimidade da pessoa.

O tipo penal é completo, trazendo preceito primário e secundário. O que houve sim foi o afastamento da pena privativa de liberdade para tal delito, e nada mais. Não fosse assim o legislador não teria incluído tal conduta no Capítulo III – Dos crimes e das penas, da referida lei.

Em consonância a este entendimento, o julgado do Supremo Tribunal Federal:

"A Turma, resolvendo questão de ordem no sentido de que o art. 28 da Lei 11.343/2006 (Nova Lei de Tóxicos) não implicou abolitio criminis do delito de posse de drogas para consumo pessoal, então previsto no art. 16 da Lei 6.368/76, julgou

prejudicado recurso extraordinário em que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro alegava a incompetência dos juizados especiais para processar e julgar conduta capitulada no art. 16 da Lei 6.368/76. Considerou-se que a conduta antes descrita neste artigo continua sendo crime sob a égide da lei nova, tendo ocorrido, isto sim, uma despenalização, cuja característica marcante seria a exclusão de penas privativas de liberdade como sanção principal ou substitutiva da infração penal. Afastou-se, também, o entendimento de parte da doutrina de que o fato, agora, constituir-se-ia infração penal sui generis, pois esta posição acarretaria sérias consequências, tais como a impossibilidade de a conduta ser enquadrada como ato infracional, já que não seria crime nem contravenção penal, e a dificuldade na definição de seu regime jurídico. Ademais, rejeitou-se o argumento de que o art. 1º do DL 3.914/41 (Lei de Introdução ao Código Penal e à Lei de Contravenções Penais) seria óbice a que a novel lei criasse crime sem a imposição de pena de reclusão ou de detenção, uma vez que esse dispositivo apenas estabelece critério para a distinção entre crime e contravenção, o que não impediria que lei ordinária superveniente adotasse outros requisitos gerais de diferenciação ou escolhesse para determinado delito pena diversa da privação ou restrição da liberdade. Aduziu-se, ainda, que, embora os termos da Nova Lei de Tóxicos não sejam inequívocos, não se poderia partir da premissa de mero equívoco na colocação das infrações relativas ao usuário em capítulo chamado 'Dos Crimes e das Penas'. [...]" (Inf. 456/STF RE 430105 Q0/RJ, Min. Sepúlveda Pertence, 13.2.2007).

Não há que se falar em insignificância ou em atipicidade, pois os tribunais superiores já decidiram pela constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, posicionamento que esta magistrada compartilha.

Ressalte-se, por fim, que não há qualquer dúvida quanto à materialidade do delito. A substância apreendida a fl. 12 foi periciada (fl. 17/20), concluindo-se que se tratava de "tetrahydrocannabinol".

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, é de rigor a procedência da pretensão acusatória estatal.

Passo a dosar a pena aplicável ao réu.

O réu ostenta condenações anteriores por crimes contra o patrimônio (fl. 34/35) o que demonstra a resistência do acusado em se ajustar as condutas socialmente almejadas. As demais circunstâncias judiciais são todas as normais do tipo.

Pelas considerações acima alinhavadas e considerando-se a confissão do réu, a pequena quantidade da droga e a natureza desta, é de rigor a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu JHONATAN BRAGA DARIVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 28, "caput", da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade.

Eventual descumprimento injustificado da pena aplicada importará admoestação verbal e multa, nos termos do § 6º do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem custas nesta fase, a teor do disposto no art. 4º, § 9º, da Lei Estadual n. 11.608/03, bem como por força do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado em razão do Convênio OAB-SP e DPE-SP.

Após o trânsito em julgado, promova-se a expedição das comunicações de praxe.

Por fim, dê-se baixa e arquivem-se.

Sentença publicada em audiência, foram as partes dela devidamente intimadas.

Cumpra-se.

Iacanga, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA